

민원 조사 결과

- □□공항 보안검색원 민원 관련 -

2017. 10.

감 사 실

1. 조사목적

□□공항 보안검색원의 해고와 관련하여 감독자의 부적절한 업무처리 및 청원경찰의 임직원 행동강령 위반 행위 조사 요청에 대한 사실을 확인하고자 함

2. 조사개요

가. 조사대상 : □□공항 3급 A, 4급 B, 청원경찰 C

나. 조사기간 : '17. 9. 6(수), 20(수), 2일간

다. 조 사 자 : ◇팀장, ◇팀 3급 D, 4급 E

라. 조사내용

- □□공항 보안검색 협력업체 관리 적정성
- 청경대장의 임직원 행동강령 위반 사실

3. 조사결과

○ 총 평

【협력업체 관리적정성 관련】

- ☑ 3급 A는 '14년도 보안검색 채용 면접위원으로 3회 참여하여 「공항 시설 위탁관리 감독기준」(現 「공항시설 위탁관리 감독지침」) 제15조 (협력업체 대한 금지사항) 제4항 '협력업체 종사원 채용에 대한 간섭 금지'를 위반하였음.
- ☑ 4급 B이 민원인에 대한 허위사실을 협력업체 전달하여 민원인이 해고 되었다는 민원인의 주장은 관련자 면담 및 통화결과 확인할 수 없었음.

【임직원행동강령 위반 관련】

- ☑ 청원경찰 C는 청경반장으로서 근무기강을 바로 잡아야할 책임이 있음에도 업무관계자와 사적인 식사 자리를 갖는 사진으로 공항 내 부정적 소문이 돌고, 기혼자로서 전 보안검색원 F씨와 수차례 부적절한 만남을 가지면서 이를 업무관계자인 민원인에게 스스로 이야기하여 민원을 야기하는 등 자신의 도덕성과 품위는 물론이고 공사의 품위와 건전한 직장문화를 훼손하여 임직원 행동강령 제4조2의 제1항의 (임직원의 도덕성) 및 제26조의2(품위손상 행위의 제한)를 위반하였음.
- ☑ 청원경찰 C는 ‘14년 횡성지역으로 순찰을 가던 길에 귀가하던 검색원 G를 1회 순찰차량에 태워 도중에 내려주어 임직원행동강령 제13조 제1항 공용재산의 사적 사용·수익 금지를 위반하였으나 운행 형태가 원 순찰 경로를 벗어나지 않은 점, 1회 위반에 그친 점은 참작할 수 있음.
- ☑ 업무관계자와의 사적 접촉 금지 및 공용재산의 사적 사용·수익 제한에 대한 직원교육을 철저히 실시하여 재발을 방지할 필요가 있음.

【조치사항】

- ☑ 도급계약 관계인 협력업체 인사에 개입할 수 없음에도 공사 관련 기준 및 지침을 위반하여 3회 면접위원으로 참가한 3급 A는 “경고” 조치, 업무관계자인 보안검색원과의 부적절한 관계를 가지고 이를 외부에 이야기하여 민원을 야기하는 등 본인의 도덕성 및 품위, 공사의 품위를 훼손하고 공용재산을 사적 목적으로 사용한 청원경찰 C는 “징계” 조치를, □□지사에는 “업무관계자와의 사적 접촉 제한”, “공용재산의 사적 수익·사용 금지”와 관련하여 직원교육을 실시할 것을 요구함.

○ 지적사항 총괄

합 계	변상	징계	시정	경고	주의	개선	권고	통보	고발	모범 사례
3		1		1				1		

○ 조사결과 대한 처분요구

연 번	분 야	제 목	처 분 요 구	소관부서 (지사)	비 고
1	위탁관리	공항시설 위탁관리 지침 위반	경 고	○실 (□□지사)	
2	임직원 행동강령	임직원 행동강령 위반	징 계	○실 (□□지사)	
3	임직원 행동강령	직원교육 실시	통 보	□□지사	

[별 첨] : 처분요구서 1부. 끝

경 고 요 구

1

제 목 공항시설 위탁관리 지침 위반

소 관 부 서 ○실, □□지사

구 분 위탁관리

내 용

공항 보안검색 협력업체와 공사는 특정업무 수행 완수를 목적으로 협력업체의 인사노무관리 및 사업경영상 독립성을 보장하는 도급계약에 해당하며, 도급계약의 성격에 관해 관련 고시는 아래와 같이 규정하고 있다.

「근로자파견사업과 도급 등에 의한 사업의 구별기준에 관한 고시」 제3조 수급인이 「인사노무관리의 독립성」이나 「사업경영상의 독립성」 중 어느 하나라도 결여된 경우 근로자파견사업으로 인정함(제3조)

우리공사 지침인 「공항시설 위탁 관리 감독지침」은 아래와 같이 규정하고 있다.

「공항시설 위탁 관리 감독지침」 제15조(협력업체에 대한 금지사항) 감독자는 협력업체의 적합한 과업수행에 지장을 줄 수 있는 다음 각 호의 1의 사항을 금지한다.

4. 협력업체 종사원 채용에 대한 간섭 금지

본사 △실에서는 '13년도 말부터 지속적으로 협력업체 인사노무업무에 관여하지 않을 것을 지사에 시달하였다.

▷ △실-5313('13. 10. 13) : 공항시설 위탁관리 감독업무 유의사항 알림
: 인사노무관리 및 사업경영상 독립성 보장, 현장대리인을 통한 업무지시 등

- ▷ △실-1299('14. 03. 07) : 공항시설 위탁관리 감독업무 유의사항 알림
: 인사노무관리 및 사업경영상 독립성 보장, 현장대리인을 통한 업무지시 등
- ▷ △실-6000('14. 10. 22) : 공항시설 위탁관리 감독지침 제정 알림
: 지침 제15조(협력업체 대한 금지사항) 감독자는 협력업체의 적합한 과업수행에 지장을 줄 수 있는 다음 각 호의 1의 사항을 금지한다.
4. 협력업체 종사원 채용에 대한 간섭 금지

□□공항 보안검색 협력업체는 '14년 3차례 검색원 채용을 실시하면서 현장대리인의 경험부족 등을 이유로 3급 A에게 채용면접위원으로 참여해 줄 것을 요청하여 3급 A은 협력업체 채용면접에 3회 참여한 사실이 있다.

입사일	'14.4.4	'14.7.1	'14.11.21
입사인원	1명	2명	1명
면접위원	현장대리인, 3급 A		

□□지사 소속 3급 A는 채용이 인사노무업무의 가장 기본에 해당되는 것으로 협력업체의 채용과정인 면접에 관여하는 것이 적절하지 않다는 사실을 알면서도 '14년도 3회의 채용면접에 면접위원으로 참여하여 「공항시설 위탁관리 감독기준 (現 「공항시설 위탁관리 감독지침」 제15조(협력업체에 대한 금지사항) 제4항 (협력업체 종사원 채용에 대한 간섭금지)을 위반하였다.

다만 특정인을 합격시키려 했다거나 부당하게 인사압력을 가하는 등의 부당한 인사개입은 없었으며, 협력업체가 현장대리인 경험 부족을 사유로 면접위원 참여를 요청하여 이에 응한 상황을 참작하여 징계 처분이 아닌 “경고” 처분을 요구한다.

조치할 사항

○실장은 협력업체 채용면접에 관여하는 것이 적절하지 않다는 사실을 알고도 「공항시설 위탁관리 감독지침」 제15조 제4항을 위반하여 '14년 협력업체 채용면접 면접위원으로 3회 참여한 3급 관련자에 대한 “경고”조치를 하시기 바랍니다.

- 관련자(경고) : □□지사 3급 A

징 계 요 구

2

제 목 임직원 행동강령 위반

소 관 부 서 ○실

구 분 임직원 행동강령

내 용

1. 임직원 행동강령 제4조의2 제1항 및 제26조의2 위반 관련

우리 공사 「임직원 행동강령」은 ‘임직원의 도덕성’ 및 「품위손상 행위의 제한」에 대해 아래와 같이 규정하고 있다.

「임직원 행동강령」

제4조의2 제1항(임직원의 도덕성) 임직원은 높은 도덕성을 가지고 개인의 품위와 공사의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력한다.

제26조의2(품위손상 행위의 제한) 임직원 직무내외를 불문하고 타인에게 폭언 및 폭력 등 부적절한 처신을 하여 공사 직원으로서의 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

청원경찰 C는 업무관계자인 전 보안검색원 F와 ‘15. 7. 31일 F가 퇴사하기 전까지 수차례 기혼자로서는 부적절한 만남을 가진 사실이 있다. ’14년 한 식당에서 청원경찰 C 및 3급 A, F와 F의 지인이 한 식당에서 사적으로 만남을 가지는 사진을 □□공항 미화원으로 근무하면서 해당 식당에서 근무하던 종업원이 찍어 ‘15년도에 당해 사진이 공항 내 퍼져 부정적 소문이 나는 일이 있었고 당시 해당 식당에 3급 A가 직원관리를 잘 해 줄 것을 요구한 사실이 있다. □□공항 직원 면담 결과 대부분의 직원들이 A와 청원경찰 C의 관계와 관련한 소문을 들어 본 적이 있다고 대답하였다.

또한 청원경찰 C는 ‘15년 F가 퇴사하기 전후를 즈음한 때에 민원인을 사적으로 만나 A와의 관계에 대하여 매우 구체적으로 이야기하였고, 이를 민원인이 녹취하여 둘 사이의 부적절한 관계 및 공직자로서의 도덕성에 대해 문제를 제기하며 당해 민원을 야기하게 되었다.

우리공사 임직원 행동강령 제4조의2 제1항은 임직원의 높은 도덕성을 요구하고 있고 배우자가 있음에도 불구하고 부적절한 관계를 유지한 것은 부도덕한 행위로 행동강령 제4조의2 제1항 위반에 해당한다.

또한 남녀 사이의 관계가 비록 사적 영역에 해당하기는 하지만 상대가 협력업체 직원인 업무관계자이며 둘 사이의 관계를 본인 스스로 제3자인 민원인에게 이야기하고 업무관계자와 사적인 만남을 가지는 사진으로 공항 내 부정적 소문이 도는 등의 상황은 이미 사적인 영역을 벗어났다고 볼 수 있고, 청경반장으로서 해당 분야 근무기강을 바로 잡아야 할 책임이 있음에도 업무관계자와의 부적절한 만남과 이로 인한 부정적인 소문 등으로 건전한 직장문화를 해치고 스스로 제3자에게 자신의 부도덕한 행위를 이야기하여 민원이 야기된 현 상황은 공직자 스스로는 물론이고 공사의 품위 또한 훼손하였다고 볼 수 있어 행동강령 제26조의2 위반에 해당한다.

2. 임직원 행동강령 제13조 제1항 위반 관련

우리 공사 「임직원 행동강령」은 「공용재산의 사적 사용·수익 제한」에 대해 아래와 같이 규정하고 있다.

「임직원 행동강령」

제13조 제1항(공용재산의 사적 사용·수익 금지) 임직원은 업무용 차량, 각종 사업용 또는 사무용으로 제공되는 물품 기타 동산, 부동산 등 공사 소유재산을 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익해서는 아니 된다.

청원경찰 C는 순찰차로 ‘14년 횡성소재 VOR점검을 위해 가는 길에 같은 방향에 거주하는 보안검색원 G를 태워서 중간에 내려준 적이 1회 있으나 당시 입사한 지 얼마 되지 않았고 버스로 퇴근하던 G를 VOR점검을 위해 운행하는 길을 우회

하거나 추가로 운행한 것이 아니고 통상적인 점검경로를 이동하는 중간에 내려준 것이다.

순찰차량을 운행하면서 배웅의 목적으로 이용한 사실은 임직원 행동강령 제13조 제1항(공용재산의 사적 사용·수익 금지) 위반에 해당하나 원 순찰 경로를 벗어나지 않은 점, 1회 위반에 그친 점 등을 참작할 수 있다.

조치할 사항

○실장은 협력업체 직원인 업무관계자와 기혼자로서 부적절한 관계를 가지고 이를 제3자에게 스스로 이야기하여 민원이 제기되어 본인 및 공사의 품위를 훼손함으로써 임직원 행동강령 제4조의2 제1항(임원의 도덕성) 및 제26조의2(품위손상 행위의 제한)를 위반하고 순찰차량을 운행하면서 검색원 귀가의 목적으로 사용하여 임직원 행동강령 제13조의 제1항(공용재산의 사적 사용·수익 금지)을 위반한 관련자에 대한 “징계” 조치를 하시기 바랍니다.

- 관련자(징계) : □□지사 청원경찰 C

통 보

3

제 목 임직원 행동강령 위반 재발 방지 교육 실시

소 관 부 서 □□지사

구 분 임직원 행동강령

내 용

우리 공사 「임직원 행동강령」은 「직무관련자 등과의 사적 접촉 제한」 및 「공용재산의 사적 사용·수익 제한」에 대해 아래와 같이 규정하고 있다.

「임직원 행동강령」

제6조의2(직무관련자 등과의 사적 접촉 제한) 제1항 임직원은 자신 또는 소속 부서에서 취급하는 업무와 관련하여 직무관련자와 각 호에 해당하는 사적인 접촉을 하여서는 아니 된다.

제13조 제1항(공용재산의 사적 사용·수익 금지) 임직원은 업무용 차량, 각종 사업용 또는 사무용으로 제공되는 물품 기타 동산, 부동산 등 공사 소유재산을 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익해서는 아니 된다.

□□지사 3급 A 및 청원경찰 C는 '14년 업무관계자인 전검색원 A와 사적으로 식사를 하고 이 상황이 사진으로 찍혀 '15년 공항 내 부정적인 소문이 도는 일이 발생하였고, 청원경찰 C는 전검색원 F와의 부적절한 관계로 민원이 제기되어 스스로는 물론이고 공사의 품위를 훼손하였다.

또한, □□지사 청원경찰 C는 '14년 1회 순찰차량을 순찰목적으로 운행하면서 순찰 경로와 동일 경로로 귀가하는 검색원을 승차시켜 공용재산의 사적 사용·수익 금지를 위반하였다.

업무 외 별도의 식사자리를 가지는 것이 협력업체 직원에 대한 격려 등의 차원이라면 임직원 행동강령 위반으로는 볼 수 없으나 제기된 민원은 업무관계자인 협력업체 직원들과 사적인 만남을 가진 것이 그 최초의 원인이라고 볼 수 있었다. 특히 경비 업무를 총괄하는 위치에 있는 자와 지사 실무를 책임지는 파트장이 협력업체 직원과 사적인 만남을 가지는 것은 건전한 직장문화 훼손 및 근무기강 해이의 원인이 될 수 있어 각별한 주의가 필요하다. 또한 공용재산의 사적 사용·수익이 금지되어 있어 공용차량의 공용 목적 이외의 사용은 불가하다는 사실을 직원들이 철저하게 인식할 필요가 있다.

조치할 사항

□□지사는 동일한 문제가 재발하지 않도록 임직원 행동강령 제6조의2(직무 관련자 등과의 사적 접촉 제한) 및 제13조의 제1항(공용재산의 사적 사용·수익 금지)와 관련하여 전 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.

- 전 직원 임직원 행동강령 교육 실시 : □□지사